

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/25/6311

הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עורך דין), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 382 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 382, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :
"ה) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי עורך דין, והתקיפה קשורה למילוי תפקידו, דינו – מאסר שלוש שנים."

דברי הסבר

עורכי דין רבים עוסקים בנושאים רגישים ומורכבים מתוקף תפקידם. לעיתים מדובר בנושאים שמערבים רגשות עזים של "צדדים" שונים. בעקבות כך, במקרים לא מעטים אנו עדים לגילויי אלימות כלפי עורכי דין בקשר למילוי תפקידם המקצועי מצד לקוחות או גורמים שונים הנוגעים להליך המשפטי. על כן, מוצע לקבוע בחוק העונשין, התשל"ז–1977, שתקיפה של עורך דין, אשר נושא תעודת רישיון עריכת דין, תהווה נסיבה מחמירה לעבירת התקיפה, כאשר התקיפה קשורה למילוי תפקידו. כן מוצע לקבוע כי לצד עבירה זו יעמוד עונש של שלוש שנות מאסר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ד' בכסלו התשפ"ו (24.11.2025)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.